

1. 本契約

1.1 本契約の性質： 本契約は、ホテルの宿泊契約と商取引上同等の性格のものであり、センター全体は引き続きプロバイダーの占有および管理下にあります。お客様は、本契約により、本施設に関連して、居住権、賃借権、その他のお客様のための不動産上のいかなる権利も発生するものではないことを承諾します。プロバイダーは、お客様に対し、「利用規約」を含む本利用条件に従い、センターの利用をプロバイダーと共に享受する権利を付与することにより、お客様にサービスを提供します。本契約は、特定のお客様を対象にするものであり、他人に譲渡、転貸、同居したりすることはできません。本契約は、施設の説明をする表紙、本契約条件、別途定める利用規約およびサービス価格ガイド（別紙）により構成されています。

1.2 利用規約の遵守： お客様は、本契約に加え、プロバイダーが当該センターの利用者一般に課している利用規約に記載された規定を遵守していただきます。利用規約は国ごと、およびご利用いただくセンターごとに異なりますので、各センターの担当者にご依頼ください。

1.3 契約期間： 本契約は、本契約締結日から利用期間終了日までの間存続し、お客様の事由による途中解約は認められません。契約途中で退去される場合であっても、その事由の如何に関わらず、期間内の利用料金全額をお支払いいただきます。本契約期間終了時には、お客様またはプロバイダーのいずれか一方より契約の終了の申し入れがされない限り、本契約と同じ期間か3ヶ月のいずれか長い期間、またはプロバイダーとお客様が合意した更新期間が、自動的に延長されます（但し、準拠法により本契約の更新期間について法的制限のある場合を除く）。契約の満了日は、契約開始日の如何にかかわらず、すべて各月末日となります。更新後の月額オフィス利用料金は、更新時点での市場実勢相場を参考にしたプロバイダーが定める金額となります。

1.4 契約終了： 本契約記載の契約期間および更新期間の満了時には、お客様またはプロバイダーのいずれかが、相手方に3ヶ月前までに書面により通知することにより本契約は終了となります。ただし、本契約期間もしくはその更新期間が3ヶ月以下であるときにお客様またはプロバイダーが契約終了を希望する場合、通知期間は2ヶ月とし、または2ヶ月より短い期間の場合には本契約に記載される期間より1週間差し引いた期間とします。

1.5 本契約の即時解除： 適用される法が許す最大限の範囲において、プロバイダーは、以下の事情が判明した場合には、お客様への通知により、その後の追加手続きを必要とすることなく、本契約をただちに解除することができます。これは（a）お客様が、破産、倒産、清算に入った場合、または、期日での債務の履行が不可能となる懸念がある場合、（b）お客様が本契約上のいずれかの義務に違反し是正が不可能であると判断されるか、もしくはプロバイダーが是正を求める通知を行ってから14日以内に是正されない場合、（c）またはお客様もしくはお客様が来訪を許可したかもしくはお客様が招待したセンターへの来客が、通常のオフィスとしての利用を逸脱する行為を行ったと判断された場合が含まれます。

これらいずれかの理由でプロバイダーが本契約を解除する場合も、ご利用になった追加サービス分の料金、および本契約が解除されないで存続した場合の契約残存期間のオフィスの月額利用料など、その時点でお客様がプロバイダーに負う債務は一切免除されません。

1.6 指定されたセンターが利用できない場合： 万一、プロバイダーが本契約記載のセンターでサービスおよび施設を長期間に亘り提供できなくなった場合、本契約は終了し、お客様は契約終了日までの月額オフィス利用料およびお客様がご利用になった追加のサービスの料のみをお支払いください。この場合、プロバイダーは他のプロバイダーのセンター内で、お客様に適切な代替施設を探す努力をいたします。

1.7 本契約の終了時、お客様は施設をただちに退去することとし、施設を入居時と同様の状態に戻した上で退去して頂きます。お客様の退去時またはお客様のご希望でセンター内の他の部屋に移動される際には、一定の退去時清掃料をお支払い頂きます。退去時清掃料は国によって異なりますので、利用規約の記載事項にてあらかじめご確認ください。但し、プロバイダーは、部屋の損耗の度合いが通常を超える場合、その修繕に必要な費用として、お客様に相応の追加料金を頂くことがあります。センター内にお客様の所有物が残置されていた場合、プロバイダーはお客様の費用負担でプロバイダーが選択する方法にてこれらを処分します。この場合、お客様に対してその所有物および処分の過程において生じた売却益につき一切の責任を負いません。

また、契約満了に伴い退去した後の3ヶ月間、プロバイダーは、「ビジネス継続サービス」として、引き続きお客様宛ての郵便、ファックス、電話及び来訪者の応対をいたします。同サービスの料金については、月額料金3ヶ月分を一括して前払いにてお支払い頂きますので予めご了承下さい（尚、通話料等の実費が発生した場合は、別途、後払いにてお支払い頂きます）。但し、オフィス契約期間中オフィスの利用及び郵便・FAX・電話などのサービス利用が一度もなかった場合にのみプロバイダーはビジネス継続サービスを免除します。尚、同サービスの月額料金は、プロバイダーのスタッフへお問い合わせください。

万一、本契約が終了した時点でお客様が施設の使用を継続している場合、お客様が期日に部屋を明け渡さないためにプロバイダーが負う損失、請求、または義務をすべてお客様にご負担頂きます。その場合、プロバイダーは、自身の裁量により、オフィス月額利用料に加え、追加料金の支払を条件としてお客様に延長を認めることがあります。

1.8 従業員： 本契約の有効期間中および終了後6ヶ月間、プロバイダーまたはお客様のいずれも、センター内にて雇用される相手方の従業員を故意に勧誘することまたはかかる従業員に雇用を申し出ることとはできません。この義務は、センター内にて雇用されるすべての従業員に対し、雇用が終了するまでの期間および雇用の終了後3ヶ月間、適用されます。これに違反した側の当事者は、違反していない側の当事者に対し、かかる従業員の給与の一年間分に相当する額を支払うものとします。但し、本項のいずれの事項も、直接的な雇用勧誘でなく、一方の当事者が広く一般に出した求人広告に誠実かつ独自に応募した個人を雇用することを妨げるものではありません。

1.9 お客様によるプロバイダー従業員の代理行為禁止： お客様は、本契約の全期間にわたり、お客様またはお客様のパートナー、メンバー、幹部職、もしくは従業員のいずれも、プロバイダー、またはプロバイダーの関連会社、メンバー、幹部職、もしくは従業員を相手方とする紛争またはそのほかの法的手続において、プロバイダーの現または元従業員を代理してはならないこと、または弁護士もしくは法的助言を提供してはならないことに同意します。

1.10 通知： お客様とプロバイダーにおける正式な通知はすべて、本契約記載の住所に宛てた書面により行なうこととします。

1.11 秘密保持： 本契約の条件は秘密情報です。プロバイダーまたはお客様のいずれも、法律上または関係当局により要求された場合を除き、相手方の同意を得ることなく開示してはなりません。この義務は本契約終了後も存続します。

1.12 本契約： 本契約は、関連するセンターが所在する国の法律に従って、判断、施行されるものとします。リージャスとお客様の双方は、裁判所による判断に従うこととします。もし、契約条件のいずれかの規約が、無効もしくは法的効力がないとされた場合でも、その他の規約は有効であるとし、日本では、全ての契約は東京地裁にて判断、施行されるが、フランスではいかなる件もパリ管轄権の法廷によって取り扱われるものとします。

1.13 本契約の執行： お客様には、本契約の執行についてプロバイダーが負う弁護士費用を含む合理的かつ適正な費用をお支払頂きます。

2. サービスおよび義務

2.1

オフィス施設： プロバイダーは本契約に記載されたセンターにおいて、お支払いについて合意頂いたオフィス施設を提供致します。当初お客様にご利用いただくオフィス施設は本契約記載のとおりです。お客様は、当該オフィスに対する非独占的使用権を有することとなりますが、事情により、お客様に異なる部屋にお移り頂く場合もあり、その際には、同程度の広さの施設を提供することとし、またプロバイダーはそのお部屋の移動についてお客様に前もって通知致します。

2.2 オフィスサービス： プロバイダーは、プロバイダーの営業時間内、ご希望に応じて追加サービスガイド（一覧をご入用の際はお問い合わせ下さい）に記載されるサービスを提供致します。但し、お客様からの追加サービスのご要望が標準的なサービス内容を超過するとプロバイダーが判断した場合、プロバイダーが公表している一般料金に加えて追加料金をいただくことがあります。

2.3 プロバイダーNET： プロバイダーは、プロバイダーのネットワーク（またはインターネット）またはお客様が入力した情報の安全性については、これらを保証するものではありません。お客様の判断において、妥当と思われる安全措置（暗号化など）を講じてください。また、お客様の当ネットワーク（またはインターネット）のご利用について、プロバイダーは一定の安定した品質や性能を保証するものではありません。

3. サービスの提供

3.1 施設への立ち入り： プロバイダーは、お客様の施設に必要なに応じて、いつでも立ち入ることができます。ただし、緊急を要する場合、またはお客様の解約通知があった場合を除き、プロバイダーは、通常の点検、清掃、および保守以外の点検、修理、作業を実施するため入室する必要がある場合、事前に口頭または電子的方法でお客様へ通知するようにします。また、プロバイダーは、お客様の営業上の機密保持のため、合理的なセキュリティ上の手続を遵守するよう努力いたします。

3.2 本契約開始時の施設利用が不可能な場合： 何らかの理由でプロバイダーが本契約に記載される施設を契約開始日までに提供できない場合、プロバイダーはお客様の損失または損害について何らの責任を負いません。但し、お客様は違約金を支払うことなく本契約を解除することができます。また、お客様が利用できない設備については、それらの施設が利用できるようになるまでの期間、月額オフィス利用

料は課されません。プロバイダーは何らかの事情によりお客様の利用開始日を延期する場合もあり、その場合には本契約に記載されたオフィスと同等のオフィスをご用意致します。

4. 施設

4.1 お客様は、プロバイダー施設の一部であれ、これを変更したり造作、改築したりすることは一切認められません。また、ご利用になられるプロバイダーの施設、内装、什器備品については充分な注意義務をもってご利用いただく必要があります。お客様及びお客様の従業員により、または、明示黙示を問わずお客様が来訪を許可したか、もしくはお客様が招待したセンターへの来客等（従業員、取引先、下請業者、代理人その他施設内に存在する人を含みますが、これらに限定されるものではありません）により生じた損害については、すべてお客様が責任を負うことになります。

4.2

オフィスの備品： ケーブル施設、ITもしくは、通信設備の設置については、プロバイダーの同意なく行なうことはできません。またプロバイダーはこれをプロバイダーの判断によりお断りする権利を有します。万一、プロバイダーがそれらの設備の設置に同意する場合であっても、お客様は、プロバイダーに対し、設備（IT または電気システムなどなど）を監視すること、およびかかる設備がそのほかのお客様、プロバイダー、またはその建物の家主による施設利用を妨げないかについて、検証を行なうことを許可しなければなりません。

4.3 保険： センターに持ち込むお客様の所有物に対する保険、ならびにお客様の従業員および第三者に対する責任に関する保険は、お客様の責任でご手配下さい。プロバイダーは、お客様がそのような保険加入をされることを強くお勧めします。

5. 利用

5.1 オフィスの用途は、事務所としてのみに限らせて頂きます。「小売業的な事業」または「医療関係」など一般訪問者の頻繁な出入りを伴う可能性のある事業を行なうことは、一切認められません。

5.2 お客様は、プロバイダーが提供するサービスに競合する可能性のある事業、又は関連した事業を行なうことは、一切認められません。

5.3 お客様の名称および住所： お客様は、その名称またはその他事前にプロバイダーが合意した名称のみによって、事業を行うことができます。

5.4 センター住所の利用： お客様は、センターの住所を自身のビジネス用の住所として利用することができます。プロバイダーからの書面による事前同意なく、そのほかの目的で利用を行なうことは禁止させていただきます。

6. 法令遵守

6.1 法令遵守： お客様の事業の遂行にあたっては、関係諸法令を遵守して頂き、ビジネスセンターの利用に関連して違法行為を行うことは禁止されています。プロバイダーもしくはその他の者によるセンターの利用を妨げるようないかなる行為、妨害もしくは迷惑行為、プロバイダーが支払う保険料が引き上げられるような行為、またはプロバイダーもしくは当該センターが入居する建物の権利者に損失もしくは損害を与える、または品位を落とす可能性のある行為を行なうことは固く禁止致します。

(1) 上記記載の条件は、プロバイダーがお客様との契約締結に至った重要な前提事項であり、

よって、

(2) 本項の上記につきお客様の違反行為があった場合には、重大なる契約違反を構成し、プロバイダーは、何らの通知または手続きなしに本契約を即時解除する権利を有するものであることを、お客様はご承諾するものとします。

6.2 お客様の契約にかかる個人情報、本契約上のサービスの提供を目的として、プロバイダーグループの各法人に対し、移管され、また利用される場合がございますので、予めご了解ください。

7. プロバイダーの責任

7.1 プロバイダーの責任の範囲： 準拠法により許される最大限の範囲において、プロバイダーは、本契約、サービス、またはお客様の施設に関連してお客様が被るいかなる損失、損害についてもプロバイダーの故意または過失に基づいて発生した損失、損害でない限り、お客様に対し一切の責任を負いません。プロバイダーは、故意または過失によるものでない限り、機械故障、従業員のストライキ、スタッフによる遅滞もしくは不履行、プロバイダーが入っている建物におけるプロバイダーの権益の終了もしくはその他の原因により、プロバイダーがサービスを提供できなかったために生じた損失に対し、一切の責任を負いません。また、お客様がプロバイダーに書面で通知し、プロバイダーがそれを是正するために必要とする合理的な時間が与えられるまで、プロバイダーはかかる損失、損害に対する責任を負いません。プロバイダーが、本契約に基づくサービスをお客様に提供できなかつ

たことに対し責任を負う場合、次の項に記載する除外事項および制限を条件として、代替の事業者からそのサービスの提供を受ける際にお客様が被った実費および合理的な費用を支払うこととします。プロバイダーがこれらの契約条件に合致したサービスを提供しなかったとお客様が考える場合、お客様は当該不履行を書面でプロバイダーに通知し、是正するための合理的な期間をプロバイダーに与えるものとします。

7.2 派生的損害等の除外： プロバイダーは、プロバイダーが書面にて別途合意した場合を除き、いかなる場合でも、取引上の損失、利益の喪失または期待されていた支出削減効果の喪失、データの損失または損傷、第三者からの請求またはいかなる派生的損害についての責任を負いません。プロバイダーは、これらの逸失利益、損害、費用または責任について、お客様がご自身にて保険を付保されることを強くお勧めします。

7.3 プロバイダーの責任の限度額 お客様に対するプロバイダーの責任については以下を限度とします。

- ・ 人身被害または死亡については無制限
- ・ お客様の動産に対する損害は、一事故または一連の継続して発生した事故につき、最大で限度額 1 0 0 万英国ポンドまたは 2 0 0 万米ドルまたは 1 3 0 万ユーロまで。（ただしトルコにおいては、現契約の月額利用料内まで）
- ・ そのほかの損失、損害に関しては、最大で、お客様が施設に入居された日から当該請求権が発生した日までに支払われた料金合計の 125%相当額か、または限度額 5 万ポンドもしくは 10 万米ドルもしくは 66,000 ユーロ（または現地通貨相当額）のいずれか高い方まで。

8. 利用料

8.1 公租公課： お客様は、以下の費用につき、お客様に対し、プロバイダーからの請求があった場合、これらをお支払いいただくものとします。（1）消費税、売上税、利用税、そのほかの税金、免許料等、当該センターが所在する政府当局に対して支払う義務が生ずるもの。（またプロバイダーから要請があった場合には、これらの支払を証明する書類をご提出頂きます）また、（2）お客様の利用施設に関して、プロバイダーが政府当局に支払った税金。これには総受取税金、賃貸借税および占有税、有形固定資産税、印紙税又はその他の文書にかかる税金および手数料を含みますがこれに限定されません。

8.2 保証金： 本契約締結に際して、月額オフィス利用料の 2 ヶ月分（別途、プロバイダーから異なる金額を提示している場合を除く）の保証金をお支払い頂きます。本契約締結時にお支払い頂いた保証金は、本契約によるお客様のすべての義務履行に対する担保として、利子を生じることなくプロバイダーがお預かりします。保証金の返却に際しては、保証金から未払料金、ビジネス継続サービス料金及び原状回復サービス料金、もしくはその他プロバイダーに支払われるべき料金を差し引いた上、その残額を、プロバイダーとお客様との間で精算が終了し、返済すべき額が定まった後、プロバイダーの指定する期日にお客様に返金いたします。保証金から未払料金、ビジネス継続およびオフィス原状回復サービス、ならびにその他プロバイダーに支払われるべき費用を差し引いた残額は、お客様からの書面による保証金の返却請求の後、プロバイダーとの間で清算が終了し、返済すべき額が定まり次第、お客様に返金いたします。

8.3 契約のいかなる時点においても、未払料金が保証金額を上回った場合、またはお客様からの履行期における支払の遅延が頻繁に生じた場合には、プロバイダーはお客様に対して保証金の増額を請求する権利を有します。

8.4 お客様には、ご契約時、ご利用人数ごとにオフィスセットアップ料をお支払頂きます。金額は利用規約に記載されていますので、あらかじめご確認ください。

8.5 支払い： プロバイダーは環境に及ぼす影響の軽減に努め、こうした活動に取り組んでいるお客様を支援しております。そのため、プロバイダーは、すべての請求書を電子的に送付し（法的に可能な場合）、お客様によるお支払いは、別のお支払方法がご利用可能な場合を除き、自動引き落としまたはクレジットカード等でのお支払いとさせていただきます（現地の銀行システムにおいて可能な場合）。本契約においてなされるお客様によるお支払いの全金額が、プロバイダーの他のグループメンバーへと譲渡されることもあります。e

8.6 遅延違約金： お客様が支払期日までに利用料をお支払いにならない場合、全遅延額に対して遅延違約金を頂きます。遅延違約金は国により異なりますので、利用規約の記載事項をあらかじめご確認ください。お客様が請求額の一部について異議がある場合であっても、異議のない部分について支払期日までにお支払い頂かない場合、支払遅延とみなし、通常の遅延違約金が課されます。プロバイダーは、お客様に遅延違約金を含め、支払の遅延がある場合、またはお客様が本契約の不履行の状態にある場合には、（施設内への立ち入りを禁止させて頂くことを含め）プロバイダーの判断においてサービスの提供を停止する権利を有します。

8.7 残高不足： 残高不足によりお客様の支払手段による決済が不能となった場合にも、お客様に遅延違約金をお支払い頂きます。この遅延違約金は国により異なりますので、利用規約の記載事項をあらかじめご確認ください。

8.8 プロバイダーは、契約開始日より 1 年経過毎に、お客様の月額オフィス利用料を、毎年同日付にて小売物価指数またはプロバイダーが代用するそのほかの広く知られる同様の指数の上昇率に相当する料率で増額します。ただし、前記の増額が当該センターが属する地域の準拠法により認められない場合には、オフィスの月額利用料は、利用規約の記載どおりに増額致します。これは、当初契約期間が 12 ヶ月を超える契約にのみ適用されます。尚、更新契約については、上記 1.3 条（「契約期間」）に従い更新され、更新契約期間が 12 ヶ月間を超える契約にのみ本項の規定が適用されます。

8.9 月額固定サービス料金： オフィスの月額利用料およびお客様のご希望に応じて提供されるパッケージサービス等、月額固定料金のサービスについては、全て前払いにて毎月お支払い頂きます。また、別途書面での合意がない限り、これら月額固定料金サービスについては、本契約締結時または本契約期間中に合意された内容にて本契約が終了するまで提供されます。お支払の期日は国によって異なりますので、利用規約の記載事項をあらかじめご確認ください。日額が適用される場合、当該月の請求はその日額利用料の 30 倍となります。また、1 ヶ月未満の期間については、日割料金が適用されます。

8.10 追加サービス利用： ご利用いただいた追加サービスについては、これに税金を含め、プロバイダーが公表しております料金（随時改訂される場合がありますのでご了承ください）にて請求され、その追加サービスが提供された月の翌月にお支払いいただきます。お支払いの期日は国によって異なりますので、利用規約の記載事項をあらかじめご確認ください。

8.11 優待割引、プロモーション及び特別キャンペーン： 契約条件不履行や利用規約違反、または、料金の支払遅延が 2 回以上発生した場合、御提供している優待割引、プロモーションやその他の特別キャンペーン等の特典を即時破棄いたします。

グローバル契約条件 – lveber, Aug-14